



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA	22-08-2025		VERSION	2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS	
TJE-04124	6	4	12	16	4
PRELACION					
Ninguna					
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS		
TJA-0553	Derecho Administrativo General				
TJD-0853	Derecho Administrativo General				

PRESENTACION

En la unidad curricular se exploran los fundamentos, principios y características del derecho administrativo en Venezuela. Se realiza un análisis exhaustivo de la ley orgánica de la administración pública, así como de otras normativas relevantes que permiten comprender tanto la organización como el funcionamiento de la administración pública. Además, se estudia el régimen jurídico que regula la actividad administrativa, lo que incluye aspectos como la potestad reglamentaria, responsabilidad y los procedimientos administrativos.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Fortalecer las competencias de los futuros abogados en el ámbito del derecho administrativo, preparándolos para enfrentar los desafíos legales que surgen en la interacción entre el Estado y los ciudadanos, a través de estudios de caso y debates, fomentando el pensamiento crítico y analítico que permita aplicar los conocimientos en situaciones prácticas.

COMPETENCIAS PREVIAS

Conoce la concepción y fundamentos de las nociones generales del derecho administrativo. Participa en equipos de trabajo disciplinarios e interdisciplinarios en situaciones diversas y complejas, en la búsqueda de información relacionada con la asignatura. Demuestra un pensamiento crítico-reflexivo en los aspectos relacionados con el derecho administrativo sin fronteras. Domina el uso de códigos, leyes, jurisprudencias, así como reglamentos, resoluciones.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas comprendidas dentro de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Generalidades del derecho administrativo	El Derecho Administrativo. Definiciones según autores. Antecedentes Históricos. Distinción con otras ramas del Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clasificación. La Jerarquía de las Fuentes del Derecho Administrativo. Tipos de Fuentes. Otras Fuentes: Los Principios Generales del Derecho. La Jurisprudencia Administrativa. la Doctrina. Del Derecho Administrativo Nacional al Derecho Administrativo sin fronteras: las tres vertientes del Derecho Administrativo sin fronteras.
Unidad II	CONTENIDOS
La organización administrativa y sus dimensiones	La potestad organizativa y estructural del Poder Público. Ley Orgánica de Administración Pública. Principios y bases del funcionamiento y organización de la Administración Pública. Formas de organización administrativa. La Dimensión Organizativa Macro: Los tipos de Administraciones Públicas y sus Entidades Instrumentales. Atribuciones. La Dimensión Organizativa Micro: Los Órganos Administrativos. Tipos de órganos y entes. Atribuciones. Las Competencias Administrativas y su Régimen de Ejercicio. Concepto y definición. Modalidades de competencia en el derecho administrativo. Transferencia de competencias entre distintas Administraciones Públicas: convenios administrativos. Conflictos de competencias. Generalidades de la Competencia Administrativa Internacional.
Unidad III	CONTENIDOS
Criterios organizacionales y funcionales de la administración pública	La Actividad y funcionamiento de la Administración Pública. La Policía Administrativa: Concepto. Límites. Características. Medidas. Policía Financiera y Tributaria. Policía Urbanística. La Policía Sanitaria. Policía Ambiental. Actividades de Fomento: Concepto. Medios. Servicios Públicos. Actividad de Gestión Económica. Definición Medios. Servicios Públicos: clasificación. La función administrativa internacional: verdaderos órganos de la administración pública: La globalización como causa. El Derecho internacional y la autorización estatal para el ejercicio de la función administrativa.
Unidad IV	CONTENIDOS
Control de la actuación administrativa	Controles de la actuación administrativa: Control interno y externo de la actuación administrativa. Revisión de oficio de actos y disposiciones nulos. Revisión de oficio de actos anulables: declaración. Revocación de actos y la rectificación de errores materiales Recursos administrativos: actos susceptibles de recurso y consideraciones previas. Tipos de recursos. Procedimiento administrativo y defensa de los interesados en el procedimiento. Regulación normativa.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Generalidades del derecho administrativo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las nociones fundamentales de las instituciones del derecho para la defensa de los intereses en procedimientos administrativos.	Conoce las generalidades del derecho administrativo y su importancia en la actividad jurídica del Estado, para comprender su rol en la regulación de las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Jerarquiza las fuentes del derecho administrativo, a fin de evaluar la validez y eficacia de las normas administrativas en situaciones concretas. Valora las diferencias del derecho administrativo de otras ramas del poder público, a fin de contextualizar mejor su trabajo, ofrecer asesoría y colaborar eficazmente con otras especialidades legales.

UNIDAD II: La organización administrativa y sus dimensiones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina la potestad organizativa, como instrumento para la ordenación del sistema institucional del Estado para afianzar su aplicabilidad dentro de un estado de derecho.	Identifica las bases teóricas esenciales a la potestad organizativa como la facultad más importante de la administración pública para su funcionamiento. Emplea los elementos fundamentales de la organización administrativa centralizada y descentralizada y sus funciones para el correcto funcionamiento de la actividad administrativa del estado. Estima las generalidades de la competencia administrativa internacional y su comparación con la nacional para el correcto desenvolvimiento en contexto globalizados.
UNIDAD III: Criterios organizacionales y funcionales de la administración pública	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica las finalidades de la administración pública, sus criterios de organización y el régimen jurídico, con la intención de considerar estos en la toma de decisiones.	Describe las actividades que realiza la administración pública en ejercicio de poder público y determina el concepto de la actividad administrativa con la finalidad de servir como intermediario entre el Estado y los ciudadanos. Analiza las diversas actividades de la administración pública y los modos de ejecución para garantizar los servicios fundamentales para la población. Valora las limitaciones al principio de legalidad con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de parte del Estado.
UNIDAD IV: Control de la actuación administrativa	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el control de la actuación administrativa para garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.	Interpreta desde un enfoque analítico los distintos recursos administrativos interpuestos por los particulares para impugnar actos administrativos que consideran injustos o ilegales. Maneja los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico para su aplicación en el ejercicio profesional. Aprecia los procedimientos administrativos para la defensa de los interesados de acuerdo con los límites establecidos por la ley.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Araujo, J. (1998). Tratado de Derecho Administrativo Formal. 3° Edición. Caracas: Vadell Hermanos.

Coscolluela, L. (1993). Manual de Derecho Administrativo. Madrid: Civitas.

García de E., E. y Fernández, T. (1990). Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Madrid: Civitas.

Lares, E. (1990). Manual de Derecho Administrativo. Caracas: UCV.

Moles, A. (1997). El Principio de Legalidad y sus Implicaciones. Estudios de Derecho Público. Caracas: UCV.

Parada, R. (1997). Derecho Administrativo I. Madrid: Marcial Pons.

Parejo, L. y Otros. (1992). Manual de Derecho Administrativo. Barcelona: Ariel.

Peña, J. (2001). Manual de Derecho Administrativo. (Adaptado a la Constitución de 1999). Caracas: TSJ. Rivero,

J. (1984). Derecho Administrativo. Caracas: UCV.